

27/10/2011

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.012 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA 7/1999. ESCOLHA POR DESEMBARGADORES E JUÍZES VITALÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 96, I, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI JULGADA PROCEDENTE.

I – A escolha dos órgãos diretivos compete privativamente ao próprio tribunal, nos termos do artigo 96, I, a, da Carta Magna;

II – Tribunal, na dicção constitucional, é o órgão colegiado, sendo inconstitucional, portanto, a norma estadual possibilitar que juízes vitalícios, que não apenas os desembargadores, participarem da escolha da direção do tribunal;

III – Ação direta julgada procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Cezar Peluso, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgar procedente a ação direta, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes,



ADI 2.012 / SP

justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.

Brasília, 27 de outubro de 2011.

RICARDO LEWANDOWSKI - RELATOR

27/10/2011

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.012 SÃO PAULO

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

O Sr. Ministro **RICARDO LEWANDOWSKI**: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, contra o *caput* do artigo 62 da Constituição do Estado de São Paulo, na redação dada pela Emenda Constitucional 7, de 11 de março de 1999.

Eis o teor da norma impugnada:

“Art. 62 – O Presidente e o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor Geral da Justiça comporão o Conselho Superior da Magistratura e serão eleitos a cada biênio, dentre os integrantes do órgão especial, pelos Desembargadores, Juízes dos Tribunais de Alçada e Juízes vitalícios”.

O requerente afirma que a referida Emenda ampliou, de forma indevida, os legitimados para escolher o Presidente, o 1º Vice-Presidente e o Corregedor Geral do Tribunal de Justiça estadual.

Sustenta, dessa forma, que essa eventual democratização dos eleitores afronta a competência privativa da Corte de Justiça do Estado de São Paulo, expressamente consagrada no artigo 96, I, a, da Constituição Federal,¹ que dispõe competir ao próprio Tribunal eleger seus órgãos

¹ Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

ADI 2.012 / SP

diretivos.

Ressalta, ademais, que os Juízes dos Tribunais de Alçada não são integrantes do Tribunal de Justiça (fl. 4), bem como alega haver vício formal de iniciativa, uma vez que a proposta de emenda à Constituição do Estado é oriunda da própria Assembleia Legislativa.

Aduz, ainda, que a matéria deveria ser tratada por lei complementar federal, já que a questão de direção dos Tribunais Estaduais é objeto do Estatuto da Magistratura (Lei Complementar 35/1979). Dessa forma, a competência para propor eventual mudança seria do Supremo Tribunal Federal.

A medida cautelar foi deferida por esta Corte para suspender a eficácia da nova redação do artigo 62 da Constituição Estadual até o julgamento de mérito desta ação, em acórdão assim ementado:

“ELEIÇÕES DIRETAS - JUDICIÁRIO. Na dicção da ilustrada maioria, vencido o entendimento do Relator, concorrem a conveniência, a relevância e o risco de manter-se quadro normativo-constitucional, decorrente de iniciativa de integrantes da Assembleia, no sentido de o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor do Tribunal de Justiça serem eleitos, diretamente, pelos membros vitalícios da magistratura local. Suspensão da eficácia do artigo 62 da Constituição do Estado de São Paulo, considerada a redação imprimida pela Emenda Constitucional nº 7, de 11 de março de 1999”.

À fl. 263, foram solicitadas informações à Assembleia Legislativa do Estado, que manifestou-se pela improcedência da ADI, com a consequente revogação da liminar concedida.

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (...).

ADI 2.012 / SP

A Advocacia-Geral da União também manifestou-se pela improcedência da ADI, nos seguintes termos:

“A alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa não resiste ao argumento de que a questão dos autos trata de matéria de índole constitucional, e não de iniciativa para projetos de lei ordinária.

(...)

Por outro lado, a eleição dos órgãos diretivos dos tribunais está disciplinada em outro dispositivo constitucional, especificamente no art. 96, I, ‘a’, que estabelece:

(...)

Pelo mesmo fundamento acima aduzido (a eleição para o órgão diretivo tem caráter constitucional – art. 96, I, ‘a’), também improcede a alegação de que a emenda constitucional invadiu a iniciativa do STF para dispor sobre o Estatuto da Magistratura, conforme preceitua o art. 93 da Lei Maior.

(...)

A despeito de ter sido acatada a tese do requerente em sede cautelar, mostra-se mais consentânea com a interpretação sistemática do texto constitucional (sufrágio direto, secreto, universal e periódico) o entendimento do Ministro Marco Aurélio, segundo o qual é mais razoável que se tenha um colégio eleitoral composto por todos aqueles que estão submetidos à direção do tribunal (desembargadores e juízes vitalícios)”.

A Procuradoria-Geral da República, por seu turno, opinou pela procedência do pedido formulado (fls. 332-335).

É o relatório, do qual serão extraídas cópias aos Exmos. Srs. Ministros.

27/10/2011

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.012 SÃO PAULO**VOTO**

O Sr. Ministro **RICARDO LEWANDOWSKI** (Relator): Bem examinados os autos, entendo que o caso é de procedência desta ação direta de inconstitucionalidade.

Inicialmente, destaco que o objeto deste processo não se confunde com aquele da ADI 3.976/SP, de minha relatoria, em que também se impugna o art. 62 da Constituição do Estado de São Paulo.

É que a ADI 3.976/SP volta-se contra à redação originária do artigo 62 da Carta Estadual,¹ que trata da questão do universo de magistrados elegíveis para os cargos de direção no Tribunal de Justiça.

Já nesta ADI, a matéria em debate é oposta, qual seja, saber o universo de eleitores, isto é, assentar se o dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo, que confere a Desembargadores e Juízes vitalícios o poder de escolha dos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça, afronta ou não o artigo 96, I, a, da Carta Magna.

Entendo que a resposta é positiva.

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 96, I, a, que:

"Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias

1 Artigo 62 - O Presidente e o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e o Corregedor Geral da Justiça, eleitos, a cada biênio, pela totalidade dos Desembargadores, dentre os integrantes do órgão especial, comporão o Conselho Superior da Magistratura.

ADI 2.012 / SP

processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Entendo que a Constituição, ao consignar que compete privativamente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos, emprestou ao vocábulo “tribunais” o sentido de órgão colegiado.

A evidência está em outros dispositivos do próprio Texto Constitucional, a exemplo do artigo 92, *verbis*:

*“Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Supremo Tribunal Federal;
I-A o Conselho Nacional de Justiça;
II - o Superior Tribunal de Justiça;
III - os Tribunais Regionais Federais e Juizes Federais;
IV - os Tribunais e Juizes do Trabalho;
V - os Tribunais e Juizes Eleitorais;
VI - os Tribunais e Juizes Militares;
VII - os Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios” (grifei).*

Percebe-se, dessa forma, que, ao elencar os órgãos do Poder Judiciário, a Constituição distinguiu expressamente tribunais, órgão colegiado, de juizes, isto é, se a expressão “tribunais” correspondesse à designação de “toda a magistratura” de um determinado ramo do Judiciário não seria necessária a diferenciação.

Outra constatação de que o termo “tribunais” foi utilizado com o sentido de órgão julgador colegiado é o artigo 93, XI, que dispõe sobre a criação de órgão especial naqueles tribunais com mais de 25 julgadores.²

2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído

ADI 2.012 / SP

Mais uma demonstração, a corroborar o quanto sustentado, arrima-se no artigo 96, III, da Constituição Federal, que afirma competir privativamente aos Tribunais de Justiça o julgamento dos juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios e dos membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade.³

Ora, caso não se entenda que a palavra tribunal expressa nesse artigo seja a designação do órgão colegiado, qual seria o sentido dessa norma?

Inúmeros outros exemplos⁴ ainda poderiam ser citados a fim de corroborar a posição sustentada, qual seja, a escolha dos órgãos diretivos competir privativamente aos tribunais significa que somente os integrantes do órgão colegiado podem votar, não havendo possibilidade de norma local dispor de modo diverso.

Esse foi o entendimento esposado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, por ocasião do julgamento da medida cautelar nesta ação, cujo trecho transcrevo a seguir:

"(...) estou convencido de que "Tribunal", na linguagem da Constituição Brasileira, é um órgão judiciário colegiado e, com a única exceção, tradicional, do Tribunal do Júri, órgão judiciário que não do primeiro grau de jurisdição".

órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno; (...)

3 Art. 96. Compete privativamente:

(...)

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

4 Artigos 97, 106, 107, 108, I, a, 111, entre outro artigos do Texto Constitucional.

ADI 2.012 / SP

Ressalto, ainda, que a posição adotada pela norma impugnada foi rechaçada pela Assembleia Nacional Constituinte, como nos informou o Ministro Nelson Jobim, no voto proferido na medida cautelar nesta ação, que ora destaco:

“Esta matéria, para mim, não é nova. Ela foi debatida quando na Assembleia Nacional Constituinte havia uma proposta, se não me engano, da Associação dos Juízes, que foi expressamente rejeitada no sentido de não se outorgar a toda a magistratura de um Poder Judiciário Estadual a eleição dos seus órgãos diretivos”.

Por estas razões, penso que a norma estadual ao possibilitar que os juízes vitalícios participassem da escolha dos órgãos diretivos do tribunal afrontou o disposto no art. 96, I, a, da Constituição Federal.

Isso posto, pelo meu voto, sem comprometer-me com a tese aqui veiculada, julgo procedente esta ação para declarar inconstitucional a Emenda 7/1999 à Constituição do Estado de São Paulo.

27/10/2011

PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.012 SÃO PAULO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, vou voltar à tecla inicial, que já pincelei neste Plenário e está ligada à regência da matéria.

Os órgãos diretivos do Tribunal – pelo pacote de abril, ou seja, pela Lei Complementar nº 35/1979, segundo o artigo 112 da Constituição da época – deveriam ter a eleição disciplinada pela própria Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O tema sofreu modificação com a Carta de 1988. Já não se tem mais, nas diretrizes a serem observadas quando da edição da nova Lei Orgânica da Magistratura, a problemática da organização dos tribunais.

A Carta Federal homenageia, acima de tudo, a autonomia administrativa dos tribunais, deixando, portanto, a regência da matéria ao próprio Regimento Interno.

Firme nesse entendimento, peço vênias ao relator para julgar improcedente o pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade.

PLENÁRIO**EXTRATO DE ATA****AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.012**

PROCED. : SÃO PAULO

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

INTDO.(A/S) : MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a ação direta, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello e, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 27.10.2011.

Presidência do Senhor Ministro Cezar Peluso. Presentes à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ayres Britto, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fux.

Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos.

Luiz Tomimatsu
Secretário